

시 정 사 항

1. 제 목 : 육아휴직 대체인력 지원금 신청 및 퇴직자 보험자격 상실 부적정
2. 관계기관 : AAAA실, ◇◇보훈병원, ♣♣보훈병원, ♠♠보훈병원
3. 내 용 : 우리 공단에서는 신규입사자에 대해서 사회보험 EDI서비스를 통하여 가입자 신고를 하고 퇴사자에 대해서 자격상실 신고를 하고 있으며, 육아휴직을 신청하는 직원들에 대하여 휴가 및 휴직을 제공하고 대체 인력을 채용하여 업무공백을 최소화하고 있습니다.

가. 육아휴직 대체인력 지원금 신청 부적정

「고용보험법 시행령」 제29조 제1항 제3호에 따르면 고용노동부장관은 피보험자인 근로자에게 출산전후휴가 또는 육아휴직 등을 30일 이상 부여하거나 허용하고 대체인력을 고용하여 [표 1]과 같은 요건을 갖추면 사업주에게 출산육아기 고용안정장려금(이하 “대체인력 지원금”이라 한다)을 지급하고 있습니다.

[표 1] 대체인력 지원금 신청요건

지원대상	지원액	지원기간	신청요건
출산전후휴가 및 육아휴직 허용 후 대체인력 고용	300천원 (월)	최대 15개월 ·분만휴가 3개월 ·육아휴직 12개월	① 분만휴가, 육아휴직 시작일 전 60일이 되는 날 이후 대체인력을 고용하여 30일 이상 계속 고용할 것 ② 분만휴가, 육아휴직이 끝난 후 휴가 등을 사용한 근로자를 30일 이상 계속 고용할 것 ③ 대체인력을 고용하기 전 3개월부터 고용 후 1년까지 고용조정으로 다른 근로자를 이직시키지 아니할 것 (이하 “감원방지 기간”)

따라서, 직원에게 30일 이상의 분만휴가 및 육아휴직을 부여하고 해당 직원에 대한 대체인력을 30일 이상 운영한 경우에는 고용노동부에 대체인력 지원금을 신청하여야 할 것입니다.

그런데, ★★보훈병원 대체 인력 지원금 청구현황을 확인한 결과, 퇴직직원 제○○ (임원 퇴직이 아닌 특별채용에 따른 계약직 퇴직 시)의 경우 본사 AAAA실에서 퇴직 후 상실사유를 감원에 해당하는 23번 코드(경영상 필요 및 회사불황으로 인한 인원 감축 등에 따른 퇴사)로 입력하였고 '16년 12월 경 고용보험 피보험자격 정정 신청을 통하여 32번 코드(계약기간 만료, 공사 종료)로 정정 신청하였으나 근로복지공단 시스템에 미반영 되어 대체 인력지원금을 받지 못 한 사실이 있습니다.

이에 따라, 본사 AAAA실에서는 근로복지공단에 상실코드 변경을 요청하여 상실 코드가 변경 되었고 퇴직직원 제○○의 감원기간으로 인하여 부지급 받은 대체 인력 지원금을 [표 2]와 같이 **,***천 원 신청 가능하나 신청하지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] 대체인력 지원금 부지급액 중 재신청 가능금액

소속	육아휴직자					대체인력 운영 기간		대체인력 지원금 (천원)	비고
	사번	분만휴가		육아휴직		시작	종료		
		시작	종료	시작	종료				
◇ ◇	107879	2016.04.21	2016.07.19	2016.07.20	2017.07.19	2016.12.12	2017.07.19	*, ***	
	111512	2016.08.23	2016.11.20	2016.11.21	2017.11.21	2016.12.01	2017.01.13	***	
						2017.01.16	2017.11.20	*, ***	
	106934	2016.12.01	2017.02.28	2017.03.01	2017.11.30	2016.12.01	2017.07.31	*, ***	
	110043	2016.11.07	2017.02.04	2017.02.05	2018.03.31	2016.12.01	2018.02.04	*, ***	
	112450	2016.11.24	2017.02.21	2017.02.22	2020.02.21	2016.12.12	2018.02.21	*, ***	
	112516	2016.12.07	2017.03.06	2017.03.07	2018.12.06	2017.02.01	2018.03.06	*, ***	
	106858	2016.12.16	2017.03.15	2017.03.16	2019.03.15	2017.01.16	2018.03.15	*, ***	
	107174	2016.12.19	2017.03.18	2017.03.19	2019.03.18	2017.01.16	2018.03.18	*, ***	
	111184	2016.12.20	2017.03.19	2017.03.20	2018.03.19	2017.01.16	2018.03.19	*, ***	
111902	2016.12.26	2017.03.25	2017.03.26	2019.03.25	2016.12.26	2017.05.31	*, ***		
114492	2017.01.01	2017.03.31	2017.04.01	2019.03.31	2018.02.01	2018.03.31	*, ***		
♣ ♣	102784	2017.02.01.	2017.05.01.	2017.05.02	2018.05.01.	2016.11.23.	2018.02.22.	*, ***	
♠ ♠	108838	2016.12.21	2017.03.20	2017.03.21	2019.03.20	2016.12.21	2018.03.20	*, ***	
	111499	2017.01.16	2017.04.15	2017.04.16	2018.04.15	2017.01.16	2018.04.15	*, ***	
	106646	2017.01.23	2017.04.22	2017.04.23	2020.04.21	2017.01.23	2018.04.21	*, ***	
	106808	2015.04.13	2015.07.11	2017.01.01	2018.12.31	2017.01.01	2017.12.31	*, ***	
	108668	2017.01.02	2017.04.01	2017.04.02	2019.04.01	2017.01.02	2018.04.01	*, ***	
	108836	2017.01.15	2017.04.14	2017.04.15	2018.03.31	2017.01.15	2018.03.31	*, ***	
	108782	2017.03.15	2017.06.12	2017.06.13	2019.06.12	2017.03.15	2018.06.12	*, ***	
	106754	2017.03.20	2017.06.17	2017.06.18	2018.03.31	2017.03.20	2018.03.31	*, ***	
	108849	2017.03.20	2017.06.17	2017.06.18	2018.06.17	2017.06.01	2018.06.17	*, ***	
계								**, ***	

나. 상실(이직)사유 코드 신고에 관한 사항

본사 및 각 소속기구에서 대체인력 지원금을 신청하고, 고용노동부에서는 신청한 기관의 고용조정으로 근로자를 퇴직시키는 경우 등을 확인하여 대체인력 지원금을 지급하고 있으며, 상실사유가 23번(경영상 필요 및 회사불황으로 인한 인원 감축 등에 따른 퇴사) 및 26번(근로자의 귀책사유에 의한 징계해고·권고사직) 코드로 입력된 감원대상자 발생 시 신청기관에 소명자료를 요청하고 신청기관에서는 소명자료를 각 소속기구에 요청하여 자료를 받고 수합하여 소명하고 있으며, 감원사유에 해당할 경우 고용노동부에서는 대체인력 지원금을 부지급 하고 있습니다.

공단 「인사규정」 제44조의 2에서는 20년 이상 근속하고 정년퇴직일이 1년 이상 남은 사람이 자진하여 퇴직하는 경우에는 명예퇴직수당을 지급할 수 있고, 명예퇴직은 본인의 신청에 의하고 명예퇴직 대상자 결정 등에 관하여 필요한 사항은 인사위원회의 심의를 거쳐 이사장이 결정한다고 정하고 있습니다.

따라서, 공단 「인사규정」에 의한 명예퇴직은 상실사유 코드 23번에서 정하고 있는 명예퇴직과는 다른 사유인 관례적·일상적인 명예퇴직에 해당하고 있으므로 23번이 아닌 [표 3]의 11번 코드로 신고하여 불필요한 행정력 낭비를 줄일 필요가 있습니다.

[표 3] 상실(이직)사유 11번 코드 세부사항

구분	코드번호	감원해당	내용설명
개인사정으로 인한 자진퇴사	11	X	· 다른 직장으로 옮기기 위해 이직한 경우 · 결혼·출산·육아를 이유로 이직한 경우 · 가족과의 동거를 위하여 주소 이전 · 질병·부상으로 업무수행이 곤란하여 이직한 경우 · 관례적·일상적인 명예퇴직

또한, ○○보훈요양원에서 퇴직한 김○○직원(요양보호사)은 업무외 상병으로 병가를 모두 사용하였고, 병가기간 동안 치료가 완료되지 않아 업무수행이 불가능하여 ‘권고사직’으로 퇴직 후 상실사유를 26번 코드로 신고하였습니다.

그런데, ○○요양원에서 신고한 근로자의 귀책사유에 의한 권고사직 26번 코드는 [표 4]와 같이 대체인력 지원금 부지급 요건에 해당하며 부지급 요건은 ○○요양원외에 본사 및 다른 소속기구도 해당되어 공단 전체가 대체인력 지원금을 받을 수 없으므로, 감원에 해당하는 사유로 직원 퇴직 시에는 본사 승인 등의 내부통제가 필요한 사실이 있습니다.

[표 4] 감원에 해당하는 상실사유 코드

구분	코드번호	감원해당	내용
회사사정과 근로자 귀책사유에 의한 이직	23	○	· 경영상 필요 및 회사불황으로 인한 인원감축 등에 따른 퇴사(해고·권고사직·명예퇴직 포함)
			· 대량감원 예상되어 스스로 사직 · 결혼·군입대 등의 경우 퇴직하는 관행(권고사직 포함)
	26	일부 해당	· 근로자의 귀책사유에 의한 징계해고·권고사직
		X	- 징계해고로 인한 이직
		X	- 징계해고에 해당하나 사업주가 권유해서
		○	- 근로자의 귀책사유가 징계해고 정도에는 해당되지 않지만(업무능력 미달 사유등 포함) 사업주가 권유하여 사직하는 경우

4. 조치할 사항

○ ◇◇·♣♣·♠♠보훈병원장은

- “가”항과 관련하여 제○○ 직원의 상실코드 변경 미반영으로 인하여 부지급 받은 대체인력 지원금 **,***천 원(◇◇ **,***천 원, ♣♣ *,***천 원, ♠♠ **,***천 원)에 대하여 재신청하여 회수 조치하시기 바랍니다.(시정)

○ 관리이사는

- “나”항과 관련하여 경영상 필요 및 회사불황으로 인원 감축 등에 의한 퇴사 및 근로자의 귀책사유에 의한 권고사직 등 감원사유에 해당하는 퇴직에 대해서 본사 승인 등의 내부통제 절차를 마련하시기 바람.(권고)
- 자격상실사유에 대한 잘못된 신고로 불필요한 소명 등 행정력이 낭비되고 있으므로, 자격상실사유를 정확히 입력할 수 있도록 상실사유신고에 대하여 교육하여 주시기 바랍니다.(통보)